

Gericht entscheidet über Eilantrag Die Stadt Viersen ist kritisiert worden, nachdem ihre Ausländerbehörde ein kurdisches Paar aus dem Kirchenasyl in Nettetal fe....

Gericht entscheidet über Eilantrag; Die Stadt Viersen ist kritisiert worden, nachdem ihre Ausländerbehörde ein kurdisches Paar aus dem Kirchenasyl in Nettetal festgenommen hat. Über den Status der beiden gibt es unterschiedliche Auffassungen. Wie es weitergeht.

Rheinische Post

Montag 24. Juli 2023

Rheinische Post Viersen

Copyright 2023 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 15

Length: 835 words

Body

Daniela Buschkamp und Holger Hintzen

Kreis Viersen An diesem Montag könnte die entscheidende Wende für ein kurdisches Ehepaar kommen, das am 10. Juli aus dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Nettetal festgenommen wurde. „Wir haben alles verloren und hoffen nun auf ein sicheres Leben in Deutschland“, hatte die Frau in einem Brief aus der Abschiebehaft in Darmstadt formuliert. Dieser wurde bei einer Mahnwache am Freitag vor der zuständigen Ausländerbehörde in Viersen-Dülken verlesen.

Die Ausländerbehörde hat für Dienstag, 25. Juli, die Überstellung der Eheleute auf dem Landweg nach Polen veranlasst. Den ersten Abschiebeversuch per Flugzeug hatte die Bundespolizei untersagt, nachdem die Frau zusammengebrochen war, wie bereits bei der Festnahme im Gemeindehaus. Noch läuft vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf ein Eilantrag, mit dem der Kölner Anwalt Sascha Kellmann die Überstellung nach Polen verhindern will. Diese Entscheidung könnte am Montag getroffen werden.

Elke Langer, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Lobberich/Hinsbeck, hat das Paar inzwischen in der Haftanstalt in Darmstadt besucht. „Die Frau sah sehr müde aus und machte den Eindruck, als habe sie tagelang nur geweint.“ Langer hatte das Paar im Gemeindehaus in Lobberich seit Mai beherbergt. Dort war es am Morgen des 10. Juli während einer unangekündigten Hausdurchsuchung festgenommen worden.

Kompliziert ist der Status des Paares. Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erklärt, sei das Paar über Belarus nach Polen eingereist, habe dort einen ersten Asylantrag gestellt (nach dem Dublin-Abkommen). Dann sei es nach Deutschland weitergereist und habe dort

Gericht entscheidet über Eilantrag Die Stadt Viersen ist kritisiert worden, nachdem ihre Ausländerbehörde ein kurdisches Paar aus dem Kirchenasyl in Nettetal fe....

erneut Asyl beantragt. Grundsätzlich ist das Land in der EU fürs Asylverfahren zuständig, das der Flüchtling zuerst erreicht.

Diesen in Deutschland gestellten Asylantrag habe das Bamf abgelehnt, das Paar klagte. Es sei nach Polen abgeschoben worden, zurück nach Deutschland gekommen und habe einen Asylfolgeantrag gestellt. Den habe das Bundesamt aber nicht bearbeitet, da das Ehepaar Klage gegen den vorherigen abgelehnten Asylantrag eingereicht hatte. Es gebe keinen gültigen Asylantrag, kein Asylverfahren und damit auch kein Kirchenasyl, heißt es aus dem Amt.

Die evangelische Kirche hingegen hält den Vorwurf aufrecht, die Ausländerbehörde der Stadt habe das Kirchenasyl gebrochen. Auch die Rechtsvertretung des Ehepaares vertritt diese Auffassung, denn: Die Klage gegen den abgelehnten Antrag hatte das Ehepaar bereits Anfang des Jahres zurückgezogen. Infolgedessen ist der Asylfolgeantrag aus Sicht der Evangelischen Kirche rechtsgültig und muss bearbeitet werden. In diesem Fall aber wäre eine Abschiebung nach geltender Rechtslage vorübergehend ausgeschlossen.

Seit Donnerstag, 20. Juli, liegt dem Bamf ein neuer Asylfolgeantrag des Paares vor, erklärte ein Sprecher des Bamf am Freitag. „Er wird zurzeit in der Fachabteilung geprüft.“ Zur Dauer der Prüfung könne er nichts sagen. Allerdings: „Der Folgeantrag hat keine aufschiebende Wirkung.“

Die Stadt Viersen betont, die wesentlichen Entscheidungen in einem Asylverfahren lägen in der Zuständigkeit des Bundesamtes: „Die Ausländerbehörde hat den gesetzlichen Auftrag, die daraus folgenden Schritte umzusetzen. Dies ist auch in dem vorliegenden Fall geschehen und wurde gerichtlich bestätigt.“

Das Vorgehen der Ausländerbehörde hatten neben der Evangelischen Kirche in Deutschland auch das „Netzwerk Asyl“, der Flüchtlingsrat NRW und zuletzt „Pro Asyl“ scharf kritisiert. Der Vorwurf: Die Stadt Viersen habe die Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche zum Kirchenasyl gebrochen; demnach wurde seit 2015 niemand mehr in Deutschland aus einem Kirchenasyl festgenommen.

Die Ratsfraktionen von Bündnisgrünen und SPD haben beantragt, dass Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) das Vorgehen ihrer Behörde erklären soll.

Wer könnte jetzt noch eine Rücküberführung des Ehepaares nach Polen verhindern? „Wir sind dort grausam behandelt worden“, hatte die Frau erklären lassen. Die Abschiebehaft und die Abschiebung könne Viersens Bürgermeisterin beenden, heißt es aus dem Bundesamt. Ob Anemüller diese Möglichkeit in Betracht gezogen hat, diese Frage beantwortete die Stadt nicht. Auch die Frage, wann die Zuständigkeit für das Ehepaar von Polen auf Deutschland überginge, ließ die Stadt unbeantwortet. Nach einem Aufenthalt von mehr als sechs Monaten in Deutschland ginge die Zuständigkeit fürs Asylverfahren automatisch von Polen auf die Bundesrepublik über. Nach Informationen unserer Redaktion wäre das am Dienstag, 25. Juli, um Mitternacht so weit – was die geplante Abschiebung am Dienstag erklären würde.

Was ist das Dublin-Verfahren?

Asyl Nach dem Dublin-Verfahren müssen Flüchtlinge, die über ein sicheres Drittland einreisen, dort auch Asyl beantragen.

Polen Für das Bamf ist EU-Mitglied Polen ein sicheres Drittland. Der Verein „Pro Asyl“ schätzt die Situation dort anders ein: „Die Haftbedingungen sind oft katastrophal“, erklärt Wiebke Judith.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Gericht entscheidet über Eilantrag Die Stadt Viersen ist kritisiert worden, nachdem ihre Ausländerbehörde ein kurdisches Paar aus dem Kirchenasyl in Nettetal fe....

Subject: CHRISTENTUM & CHRISTEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); VERHAFTUNGEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); RECHTSKLAGEN (89%); POLITISCHES ASYL (86%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (77%); EINWANDERUNG (76%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (76%); POLIZEIKRÄFTE (72%); EUROPÄISCHE UNION (70%)

Geographic: DARMSTADT, DEUTSCHLAND (73%); DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (59%); KÖLN, DEUTSCHLAND (59%); DUBLIN, IRLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (72%); DEUTSCHLAND (90%); POLEN (90%); BELARUS (57%)

Load-Date: July 23, 2023

End of Document